

נוסח מקורי מהחוק – מיקוד משפט עסקי

ליקוט סעיפי חוק מצוטטים, מאומתים מול נבו (www.nevo.co.il), לפי סדר רשימת המיקוד לבחינה. מסמך זה נועד לעיון וריכוז בלבד ואינו תחליף לקריאת נוסח החוק המלא.

שיעור פתיחה – יסודות: איך לומדים משפט מאפס

חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980

חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980 – סעיף 1 (השלמת חסר)

ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.

נושא 1 – משפט ציבורי: חוקתי ומנהלי

חוקי יסוד, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 – סעיף 1 (עקרון היסוד)

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

נושא 2 – דיני קניין: מקרקעין ומיטלטלין

חוק המקרקעין, חוק המיטלטלין, חוק המכר, חוק המכר (דירות), חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות), חוק המשכון, פקודת החברות

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 1 (הגדרה)

'מקרקעין' – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה.

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 7 (עסקה במקרקעין)

(א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום.

(ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה.

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 9 (עסקאות נוגדות)

התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב – זכותו עדיפה.

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – סעיף 125(א)-(ב) (כוחו הראייתי של הרישום)

(א) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין.

(ב) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא-מוסדרים יהווה ראיה לכאורה לתכנון.

נושא 3 – דיני חיובים: חוזים ונזיקין

חוק החוזים (חלק כללי), חוק החוזים (תרופות), חוק החוזים האחדים, פקודת הנזיקין, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 12 (תום לב במשא ומתן)

(א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים תרופות, יחולו בשינויים המחוייבים.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 14 (טעות)

- (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.
- (ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה, והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 25(א) (פרשנות; לחוזים שנכרתו עד 6.1.2026)

חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה ומנסיבות הענין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 25(א) (נוסח מתוקן; לחוזים שנכרתו החל מ-7.1.2026)

- (1) אופן הפרשנות של חוזה והראיות שיהיו קבילות לפירושו יהיו ככל אשר הסכימו הצדדים; לא הסכימו הצדדים כאמור, יפורש החוזה בהתאם ליתר הוראות חוק זה.
- (2) חוזה עסקי שלא נקבעו בו הוראות לענין אופן הפרשנות יפורש בהתאם ללשונו בלבד, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
- (א) מלשון החוזה בלבד נובעת תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת; (ב) מלשון החוזה בלבד עולה סתירה בין הוראות שונות בו.
- (4) חוזה שאינו חוזה עסקי, חוזה אחיד אף אם הוסכם בו אחרת, וכן חוזה עבודה או הסכם קיבוצי – יפורשו לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות הענין.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 39 (תום לב בקיום חוזה)

בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.

פקודת הנזיקין [נוסח חדש] – סעיף 35 (רשלנות)

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח-יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח-יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלנות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.

נושא 4 – חוזה ביטוח

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 – סעיף 6(א) (חובת הגילוי)

הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן – ענין מהותי), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 – סעיף 68 (ביטוח אחריות; תביעת הצד השלישי; פתיחת הסעיף מצוטט, ההמשך בתמצית)

בביטוח אחריות רשאי המבטח – ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא – לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח [...] (בכפוף להודעה מוקדמת למבוטח וזכות התנגדות; טענות הגנה של המבטח כלפי המבוטח עומדות לו גם כלפי הצד השלישי).

נושא 5 – עקרונות כלליים בדיני עונשין

חוק העונשין

חוק העונשין – סעיף 19 (דרישת מחשבה פלילית)

אין אדם נושא באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן עשאה במחשבה פלילית, זולת אם – (1) נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה; (2) העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

חוק העונשין – סעיף 20(א) (הגדרת מחשבה פלילית; פתיחת הסעיף מצוטט, ההמשך בתמצית)

מחשבה פלילית — מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה [...] (ולעניין התוצאה, נדרשת בנוסף כוונה לגרימתה או פזיזות — אדישות לאפשרות הגרימה או נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימתה).

נושא 6 — בירור סכסוכים מחוץ לבתי משפט

חוק הבוררות, תקנות בתי המשפט (גישור), תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), תשע"ח-2017, חוק בתי המשפט (סעיפים 79א-79ב), תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 — פרק ד': פגישת מהו"ת

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 — סעיף 1 (הגדרות)

'הסכם בורות' — הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין הצדדים בעתיד, בין שנקוב בהסכם שם בורר או בורר מכריע ובין שלא לאו.
'בורר' — בורר שנתמנה בהסכם בורות או על פיו, לרבות בורר מכריע ובורר חליף.
'פסק בורות' — פסק שניתן על ידי בורר, לרבות פסק ביניים.
'פסק בורות-חוץ' — פסק בורות שניתן מחוץ לישראל.

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 — סעיף 15 (מהלך הבוררות)

בורר רשאי לנהוג בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך, ואינו קשור בדין המהותי, בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, זולת אם הסכימו בעלי הדין אחרת.

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 — סעיף 24 (עילות לביטול פסק בורות)

בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל דין, לבטל פסק בורות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:
(1) לא היה הסכם בורות בר-תוקף;
(2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
(3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
(4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;
(5) הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו;
(9) תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;
(10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.
(רשימת העילות המלאה כוללת 10 סעיפים; אלה המרכזיים שבהם.)

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 — פרק ד' (תמצית, לא נוסח מדויק)

תמצית ההסדר: בסוגי תביעות מסוימים על התובע לקיים פגישת מידע, היכרות ותיאום (מהו"ת) בטרם הגשת התביעה, כתנאי דיוני להגשתה — למעט חריגים שנקבעו בתקנות.

נושא 7 — מסמכים סחירים ואמצעי תשלום

פקודת השטרות, חוק שירותי תשלום, חוק צמצום השימוש במזומן

פקודת השטרות [נוסח חדש] — סעיף 28(1) (תנאי אחד להיות אוחז כשורה)

נעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו, ולא היתה לו כל ידיעה שהשטר חולל לפני כן, אם אמנם חולל.

נושא 8 — ריבית, הצמדה והתחשבנות

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, חוק הריבית, התשי"ז-1957

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 — סעיף 1 (הגדרת הפרשי הצמדה)

'הפרשי הצמדה' — עדכון של סכום, בדרך של הכפלתו במדד החדש וחילוקו במדד היסודי.

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 — סעיף 2(א) (סמכות בית המשפט)

רשות שיפוטית שפסקה לבעל דין סכום פסוק, הוצאות או שכר טרחת עורך דין, רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסוק על הסכום הפסוק, על ההוצאות או על שכר טרחת עורך הדין, כולו או חלקו, ריבית שקלית או כל אחד מאלה.

נושא 9 – ביקורת פנימית

חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 – סעיף 5(א) (הממונה על המבקר במשרד ממשלתי)
הממונה על המבקר הפנימי במשרד ממשלתי יהיה השר הממונה על המשרד או המנהל הכללי.

חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 – סעיף 5(ד) (הממונה על המבקר בגוף ציבורי אחר)
הממונה על המבקר הפנימי בגוף ציבורי אחר יהיה יושב ראש הדירקטוריון.

נושא 10 – דיני מכרזים

חוק חובת המכרזים, תקנות חובת המכרזים

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 – סעיף 2(א) (חובת מכרז)
המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

נושא 11 – אשראי הוגן ונתוני אשראי

חוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993, חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016

חוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993 – סעיף 1 (הגדרת שיעור העלות המרבית של האשראי; פתיחת ההגדרה מצוטטת)
'שיעור העלות המרבית של האשראי' – שיעור העלות הממשית של האשראי המרבי שניתן לקבוע בחוזה הלוואה [...] (השיעור המדויק מחושב לפי נוסחה הקבועה בתוספת הראשונה לחוק, המבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת שיעור נוסף).

נושא 12 – איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 – סעיף 3(א) (איסור העיקרי)
העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

נושא 13 – דיני בנקאות

פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986, כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 – סעיף 3 (איסור הטעיה)
לא יעשה תאגיד בנקאי – במעשה או במחדל, בכתב או בעל-פה או בכל דרך אחרת – דבר העלול להטעות לקוח בכל ענין מהותי למתן שירות ללקוח.